

## 주의 요구 / 통 보

1. 제 목 : 채무조정 약정채권 관리 불철저
2. 소관부점 : 부산지역본부
3. 내 용 :

### 가. 업무개요

부산지역본부는 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제7호에 따라 공사 회계 무담보채권 채권정리·관리업무를 수행하고 있다.

### 나. 관계법령·내규 및 판단기준

「무담보채권 채무조정규정(이하 “규정”이라 한다)」 제7조 제2항에 따르면 채무관계자가 일시상환하는 경우 3개월 이내에 채무부담액이 전액 상환 되지 않으면 채무조정의 효력이 상실된다고 되어 있고, 제17조 제1항에 따르면 채무관계자가 분할상환하는 경우 1회차의 분할상환금을 채무 조정 승인 다음날로부터 5영업일을 이내 상환하지 않으면 채무조정 효력이 상실된다고 되어 있으며

규정 제18조 제1항 제1호에 따르면 분할상환금의 납입이 3개월 이상 연체된 때 기한이익을 상실<sup>8)9)</sup>시켜야 한다고 되어 있다.

---

8) 「개인금융채권의 관리 및 개인금융채무자의 보호에 관한 법률」 제정(2014. 1. 16.)에 따라 해당 조항은 ‘기한이익 상실’ 대신 ‘채무조정 효력 상실’로 2024. 7. 26. 개정되었으나 관련 법 및 규정 시행일이 2024.10.17.이므로 감사일 현재 과거 조항을 판단기준으로 함

한편, 채무관계자가 채무조정에 따른 채무부담액을 전액 상환하는 경우 해당 채무관계자는 '완제'처리 하는 것이 타당하다.

## 다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일 현재 부산지역본부의 채무조정 약정채권 관리 현황을 점검한 결과

### (1) 채무조정 효력 상실처리 불철저

채무자 ◆◆◆ 채권(♣♣♣♣기금 XXXX-XXXX)의 경우 2018. 4. 9. 분할상환 채무조정 약정체결 이후 감사일 현재까지 분할상환금이 입금되지 않아 채무조정 효력 상실 대상<sup>10)</sup>인데도 약정상태가 '상환중'으로 되어 있었고

채무자 □□□ 채권(♣♣♣♣기금 XXXX-XXXXXX)의 경우 2023. 9. 5. 일시상환 채무조정 약정체결 이후 3개월 이내 채무부담액 2,635,933원 중 1,072,000원만 입금되어 채무조정 효력 상실 대상인데도 약정상태가 '상환중'으로 되어 있는 등

[별지 3] “채무조정 약정채권 관리 불철저 명세”와 같이 채무조정 효력 상실 대상인데도 상실처리하지 않은 62건이 확인되었다.

---

9) 규정 제11조 제3항에 따르면 채무조정 승인 효력 발생일로부터 기한이익 상실일까지 인수채권 이자율을 적용하지 않는다고 되어 있어 '기한이익 상실'의 경우 채무조정 승인일부터 기한이익 상실일까지 경과이자 발생하지 않지만 채무조정이 효력 상실되는 경우 '채무조정 승인일부터 채무조정 효력 상실일까지 경과이자 발생'하는 차이가 있음

10) 채권관리시스템 상 미입금 시 자동으로 채무조정 효력 상실되도록 개발 되었으나 시스템 개발 초기 약정 오류 발생 가능성에 따라 현재 그 기능을 중단한 상태로 확인됨

## (2) 기한이익 상실처리 불철저

채무자 임경숙 채권(희망모아 2018 - 292153)의 경우 2018. 3. 27. 분할상환(채무부담액 3,566,501원, 2018. 3월 ~ 2019. 8월 총 18회 분할) 채무조정 약정체결 이후 2018. 6. 28. 까지 총 2,009,000원을 상환하였으므로 감사일 현재 3개월 이상 연체하였는데도 기한이익 상실처리를 하지 않은 것으로 확인되는 등

[별지 3] “채무조정 약정채권 관리 불철저 명세”와 같이 기한이익 상실 대상인데도 상실처리하지 않은 1,396건이 확인되었다.

## (3) 채무조정 완제처리 불철저

채무자 ◆◆◆ 채권(△△은행 XXXX - XXXX) 연대보증인 ◆◆◆의 경우 2004. 3. 28. 일시상환 채무조정 약정체결(채무부담액 8,262,130원) 및 2004. 3. 18.(‘채무승인 및 조정 요청서’ 작성일 2024. 3. 18.) 채무부담액 8,262,130원을 전액 상환하였는데도 약정상태가 ‘상환중’으로 되어 있는 등

[별지 3] “채무조정 약정채권 관리 불철저 명세”와 같이 이미 채무조정 완제하였는데도 채권관리시스템상 ‘상환중’으로 되어 있는 49건이 확인되었다.

[소관부점 의견] 부산지역본부는 감사결과를 수용하면서 금번 감사를 통해 확인된 부적정 사례 1,507건을 채무조정 효력 상실, 기한이익 상실 및 완제처리 하고, 향후 채무조정 약정채권 관리를 철저히 하겠다고 하였다.

#### 4. 조치할 사항

부산지역본부 본부장은 채무조정 채무자에 대하여 채무조정 효력 상실·기한이익 상실·완제 처리를 누락하지 않도록 업무를 철저히 하시고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시 하시며 (주의)

❶기한이익 상실 대상 1,396건, ❷채무조정 효력 상실 대상 62건 및 ❸완제처리 대상 49건의 경우 각각 기한이익 상실, 채무조정 효력 상실 및 완제처리 하는 등 적절한 채무조정 약정채권 관리방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)